



Nr. 287 Kabinettsitzung vom 31. Mai 1922, 16 Uhr

R 43 I/1376 , Bl. 414-416

Anwesend: Wirth, Bauer, Rathenau, Köster, Hermes, Geßler, Radbruch, Groener; StS Hemmer, Zapf, Brugger, Hirsch, Müller, Geib, Schroeder, von Haniel; MinDir. Meissner, Müller, von Schlieben, Popitz, von Buttlar, von Brandt; MinR Beyerlein, Waldeck; VLegR Haas; ORegR Feßler; RegR Mangold; Protokoll: RegAss. von Stockhausen.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Notlage der Presse.
1. a) Änderungen des Reichstags an dem Entwurf des Reichshaushalts für 1922.
2. Änderungen zum Entwurf einer Reichshaushaltsordnung nach den Beschlüssen des Reichsrats.
3. Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung der patentamtlichen Gebühren.
4. Entwurf eines Reichsentlastungsgesetzes nebst Entwurf eines Liquidationsschädengesetzes und Entwurf eines Gesetzes, betr. Abänderung des Reichsausgleichsgesetzes.
5. Zustellung amtlicher Pressenachrichten an bayerische Zeitungen durch Vermittlung der bayerischen Regierung.
6. Verwertung des Gutachtens des ehemaligen Reichsministers der Justiz Schiffer über die rückwirkende Kraft der Verordnung des Reichspräsidenten vom 29. August 1921 vor Gericht.
7. Änderung der Bestimmungen des Pressegesetzes über die verantwortlichen Redakteure
8. Weiterverwendung von Abzeichen der früheren Regimenter der deutschen Armee bei der Reichswehr.
9. Frage der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen.

Punkt 10 der Tagesordnung [Weiterverleihung der Dienstauszeichnungen an die Wehrmachtsangehörigen.] wird im Laufe der Diskussion sogleich mitbehandelt.

1. Notlage der Presse.

Die Angelegenheit soll in einer Chefbesprechung unter Beteiligung des Ernährungs-, Finanz- und Wirtschaftsministeriums, des Auswärtigen Amts, des Herrn Vizekanzler Bauer und der Pressestelle tunlichst noch vor Pfingsten erneut durchberaten werden, um dann dem Kabinett zur endgültigen Erledigung vorgelegt zu werden ¹.

1. a) Änderungen des Reichstags an dem Entwurf des Reichshaushalts für 1922.

Ministerialdirektor von Schlieben trägt den Inhalt der Vorlage vor ². Das Kabinett stimmt zu. Im Anschluß daran berichtet er, daß im Reichstage das Gesetz über die Unterbringung der Wartegeldempfänger und das Pensionskürzungsgesetz ohne die erforderliche Zweidrittelmehrheit angenommen worden seien, obwohl sie verfassungsändernd seien. Er beantrage, die Gesetze dem Herrn Reichspräsidenten zur Publizierung zunächst nicht vorzulegen, zugleich bitte er aber das Kabinett, die Gesetze möglichst bald erneut dem Reichstag zur Beschlußfassung zu überweisen ³. Das Kabinett stimmt zu.

2. Änderungen zum Entwurf einer Reichshaushaltsordnung nach den Beschlüssen des Reichsrats.

Staatssekretär Dr. Schroeder trägt den Inhalt der Vorlage vor ⁴. [...] Nach kurzer Aussprache werden die Anträge des Reichsministers des Innern vom Kabinett abgelehnt; im übrigen stimmt das Kabinett der Vorlage zu.

3. Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung der patentamtlichen Gebühren.

Das Kabinett stimmt der Vorlage zu ⁵.

¹ Über eine Chefbesprechung zur Notlage der Presse am 2. Juni 1922 verzeichnet das Protokoll: „Staatssekretär Hirsch trägt vor: er halte es für zweckmäßig, daß man der Presse dadurch helfe, daß man einen Zuschlag zur Umsatzsteuer für Holz etwa in der Höhe von 2% erhebe und diesen in eine besondere Kasse fließen lasse, aus der der Presse Zuschüsse gewährt werden könnten. Er glaube, daß auf diese Weise monatlich 30–35 Mio zur Unterstützung der Presse eingehen würden. Ehe die gesetzlichen Maßnahmen getroffen würden, könnte ein Kopfbeitrag der Länder von 2 Mark zu Gunsten der Presse erhoben werden. Staatssekretär Schroeder macht Bedenken gegen diesen Vorschlag geltend. Es sei eine ausdrückliche Forderung der Reparationskommission, keine Subventionen irgend welcher Art zu dulden. Der Zuschlag müsse im Etat auftreten, dann durch die Rechnung gehen und könne somit der Reparationskommission nicht verborgen bleiben. Außerdem halte er es auch nicht für zweckmäßig, gerade die Holzlieferungen steuerlich zu erfassen, da er glaube, daß an der Verteuerung insbesondere die Papierfabriken schuld seien. Reichskanzler regt an, evtl. die Erhebung der Sonderzulage den Ländern zu überlassen, um so zu vermeiden, daß sie durch den Etat laufe. MinDir. Popitz betont in eingehenden Ausführungen, daß er eine Erhöhung der Umsatzsteuer in der gedachten Art und Weise für unmöglich halte. Insbesondere wendet er sich gegen den Kopfbeitrag der Länder von 2 Mark, der einen unzulässigen Matrikularbeitrag darstelle. Nach weiterer Aussprache wird die Chefbesprechung zunächst abgebrochen.“ (R 43 I/2465, Bl. 271; dort auch weiteres Material).

² Zusammenstellung der im RT vorgenommenen Änderungen in R 43 I/1376, Bl. 438–460.

³ Die Gesetzentwürfe (siehe RT-Drucks. Nr. 3649, Bd. 371 und 4309, Bd. 373) werden nicht verkündet, da sie als verfassungsändernde Gesetze nicht die erforderliche Mehrheit gefunden haben. Der RTPräs. teilt am 28.6.1922 anhand eines Schreibens des RFM vom 19.6.22 dem RT mit, daß es Regierung oder Parteien überlassen bleiben müsse, durch Neuvorlage der Gesetze die nötige Mehrheit zu gewinnen (RT Bd. 356, S. 8108 A).

⁴ Die an der Regierungsvorlage vorgenommenen Änderungen des RR sind in der Anlage zu einem Schreiben des RFM an den StSRkei vom 7.4.22 zusammengestellt (R 43 I/862, Bl. 73–95). Die Vorlage geht in der abgeänderten Fassung am 9.6.22 an den RT (RT-Drucks. Nr. 4510, Bd. 374), wird hier in dritter Lesung am 15.12.22 verabschiedet (RT Bd. 357, S. 9360 C) und am 31.12.1922 verkündet (RGBl. 1923 II, S. 17).

⁵ Der Gesetzentwurf bringt einmal die inflationsbedingte Gebührenerhöhung, zum anderen der RReg. die Befugnis, künftig zur Entlastung der Gesetzgebung die Gebührensätze mit Zustimmung des RR entsprechend den allgemeinen wirtschaftlichen

4. Entwurf eines Reichsentlastungsgesetzes nebst Entwurf eines Liquidationsschädengesetzes und Entwurf eines Gesetzes, betr. Abänderung des Reichsausgleichsgesetzes.

Staatssekretär Dr. Müller berichtet über den Entwurf⁶ und teilt mit, daß nach fast jahrelangen Beratungen mit allen Ressorts und mit den Interessenten die Entwürfe aufgestellt worden seien und daß völliges Einverständnis unter allen Ressorts erzielt worden sei. Er macht dann noch auf die politische Bedeutung einer alsbaldigen Weiterleitung der Entwürfe an Reichsrat und Reichstag aufmerksam. In letzter Stunde seien jedoch vom Reichswirtschaftsministerium durch Schreiben an die Reichsregierung vom 27. Mai 1922 Bedenken geltend gemacht worden⁷. Da es ihm nicht gelungen sei, die Bedenken des Reichswirtschaftsministeriums hinwegzuräumen, bitte er um Entscheidung des Kabinetts.

Der *Reichskanzler* schlägt vor, unter seinem Vorsitz eine Chefbesprechung über diese Frage anzu-beraumen und bittet um die Zustimmung des Kabinetts, die Angelegenheit dann für erledigt zu betrachten, falls in der Chefbesprechung eine Einigung erzielt würde. Falls eine Einigung nicht erzielt würde, wird die Frage erneut vom Kabinett entschieden werden. Er schlägt vor, den Reichswirtschaftsminister persönlich zu der Chefbesprechung zu laden⁸. – Das Kabinett ist einverstanden.

5. Zustellung amtlicher Pressenachrichten an bayerische Zeitungen durch Vermittlung der bayerischen Regierung.

Der *Reichskanzler* berichtet, daß ein Schreiben der bayr[ischen] Gesandtschaft eingegangen sei⁹, das die Bitte enthalte, amtl[iche] Pressenachrichten den Bayr.[ischen] Zeitungen durch Vermittlung der bayr[ischen] Regierung zuzustellen.

Ministerialdirektor Dr. Müller trägt vor: er halte es für zweckmäßig, alle Pressenachrichten an die bayerischen Zeitungen durch Vermittlung der Presse-Abteilung gelangen zu lassen. Die Presse-Abteilung könne dann solche Nachrichten, die eventuell durch die Bayerische Regierung zu leiten seien, den betreffenden Ressortministern mit einem entsprechenden Vermerk wieder zurückstellen. Vizekanzler Bauer betont, daß die Reichsregierung unter allen Umständen das Recht, mit der Presse direkt zu verkehren, wahren müsse und beantragt grundsätzliche Ablehnung des bayerischen Ersuchens.

Verhältnissen zu ändern (R 43 I/1187, Bl. 39-58; RT-Drucks. Nr. 4467 und 4575, Bd. 374; endgültige Fassung RGBl. 1922 II, S. 619).

⁶ Der Entwurf der umfangreichen Gesetzesmaterie (R 43 I/392, Bl. 277, 279-297) gelangt am 16.10.22 in den RT (RT-Drucks. Nr. 5042, Bd. 375). Außerdem liegt eine „Aufzeichnung über die Grundlinien des Gesetzes, betreffend die Verminderung der Lasten des Reiches aus der Gesetzgebung über die Entschädigung und das Ausgleichsverfahren aus Anlaß des Friedensvertrages von Versailles (Reichsentlastungsgesetz) und seiner Anlagen“ in den Akten (R 43 I/392, Bl. 276, 278). Zum Entwurf bemerkt der RMWiederaufbau in seinem Begleitschreiben vom 15.5.22 an den StSRkei: „Die Angelegenheit hat sich durch in der Materie liegende schwierige und langwierige Verhandlungen mit den Interessenverbänden und den Wirtschaftsorganisationen verzögert; die Interessenten dringen nachdrücklichst auf baldige Erledigung. Aus politischen Gründen halte ich es daher für notwendig, die Vorlage noch vor den Sommerferien an den Reichstag gelangen zu lassen und spreche die ergebene Bitte aus, die Vorlage, mit der sich sämtliche beteiligten Ressorts einverstanden erklärt haben, möglichst im kurzfristigen Beschlußverfahren, jedenfalls aber in einer der nächsten Kabinettsitzungen zur Erledigung zu bringen.“ Aufgrund des Schreibens des RWiMin. wurde das Beschlußverfahren unmöglich (Siehe Anm. 7).

⁷ Der RWiM führt darin aus: „Durch die Vorlage werden Geldverbindlichkeiten des Reiches von erheblichem Umfange erneut gesetzlich festgelegt. Die Reichsregierung ist im Begriff, bezüglich der Erfüllung von finanziellen Verpflichtungen der Reparationskommission gegenüber bestimmte Bindungen einzugehen. Bevor die Gesetzesvorlagen von der Reichsregierung angenommen werden, halte ich es unter diesen Umständen für geboten, sich zunächst darüber klar zu werden, wie hoch die Belastung aus ihnen werden wird und in welcher Weise man sie wird decken können. Unter Umständen wird sich die Notwendigkeit ergeben, in höherem Maße anstelle von Barzahlungen die Ausgabe langfristiger Schuldverschreibungen vorzusehen, die nach den zu erwartenden Bestimmungen nicht zur schwebenden Schuld gerechnet werden.“ (R 43 I/1376, Bl. 491).

⁸ Chefbesprechung in R 43 I nicht ermittelt, siehe aber Dok. Nr. 288, P. 1.

⁹ In R 43 I nicht ermittelt.

Der *Reichskanzler* schließt sich diesem Vorschlage an. Das Kabinett beschließt, an einer grundsätzlichen Ablehnung des bayerischen Vorschlages festzuhalten.

6. Verwertung des Gutachtens des ehemaligen Reichsministers der Justiz Schiffer über die rückwirkende Kraft der Verordnung des Reichspräsidenten vom 29. August 1921 vor Gericht¹⁰.

Reichsminister Dr. Köster bittet das Kabinett, die Ermächtigung zu erteilen, das fragliche Gutachten zu verwenden¹¹.

Reichsminister Dr. Radbruch hat Bedenken, die sich darauf gründen, daß es sich nicht um ein Gutachten im technischen Sinne handle, sondern um Ausführungen eines Ministers in einer Chefbesprechung. Er halte es für nicht angängig, daß diese zum Gegenstand einer Beweiserhebung gemacht würden. Dagegen habe er nichts einzuwenden, daß man sich auf die Tatsache der Chefbesprechung berufe und die Ausführungen, die späterhin vor dem Beschwerdeausschuß von dem Reichsminister Schiffer gemacht worden sind, verwende¹².

¹⁰ Den Sachverhalt schildert der RIM in seinem Schreiben vom 3.5.22 an den StSRkei wie folgt: „Auf Grund der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten vom 29. August 1921 war von hier aus am 30. August 1921 abends die im Verlage des Norddeutschen Verlags und Treuhand Gesellschaft erscheinende Deutsche Zeitung verboten worden, und zwar auf Grund von Artikeln, die bereits vor Inkrafttreten der fraglichen Verordnung veröffentlicht worden waren. Das Verbot ist später von dem zuständigen Beschwerdeausschuß des Reichsrats als unzulässig aufgehoben worden. Der Reichsratsausschuß ist dabei von der Erwägung ausgegangen, daß auf Grund der Verordnung Verbote nicht wegen solcher Artikel erlassen werden könnten, die vor Inkrafttreten der Verordnung veröffentlicht waren. Die Norddeutsche Verlags- und Treuhand Gesellschaft hat darauf den Reichsfiskus auf Ersatz des ihr durch das Zeitungsverbot entstandenen Schadens verklagt. Wie ich aus dem abschriftlich beigefügten Urteil des Landgerichts I vom 28. November 1921 zu ersehen bitte, ist dieser Anspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt worden, trotzdem in der Klagebeantwortung ausdrücklich darauf hingewiesen war, daß das Verbot erst erlassen worden sei, nachdem eingehend geprüft wäre, ob Verbote auf Grund der Verordnung auch auf solche Veröffentlichungen gestützt werden könnten, die vor Inkrafttreten der Verordnung geschehen wären. Diese Prüfung war erfolgt in einer Chefbesprechung, die am 30. August 1921 vormittags in der Reichskanzlei stattfand. In dieser Besprechung hatte der Herr Reichskanzler den Standpunkt vertreten, daß Verbote auch wegen bereits vor Inkrafttreten der Verordnung veröffentlichter Artikel zulässig seien. Der wegen Abwesenheit des Herrn Reichsministers des Innern in dessen Vertretung anwesende Staatssekretär Dr. Lewald hatte jedoch rechtliche Bedenken und bat zunächst um ein Gutachten des anwesenden damaligen Reichsministers der Justiz Dr. Schiffer. Dieser sprach sich für die Zulässigkeit der fraglichen Verbote aus und erklärte sich auf Ersuchen des Herrn Staatssekretärs Dr. Lewald bereit, seine Auffassung in einem schriftlichen Gutachten niederzulegen. Dieses Gutachten ist demnächst von dem Vertreter des Reichsjustizministeriums in der Sitzung des Beschwerdeausschusses des Reichsrats vom 9.9.21 in der über die Beschwerde gegen das Verbot der Deutschen Zeitung entschieden wurde, mündlich vorgetragen und schriftlich zu den Akten des Reichsministeriums des Innern überreicht worden. Der Inhalt des Gutachtens, dessen Abschrift ich beifüge, ist in der Klagebeantwortung in dem vorliegenden Prozesse verwertet worden. Da das entscheidende Gericht trotz der auf das Gutachten des Herrn Reichsjustizministers gestützten Ausführungen der Klagebeantwortung eine Fahrlässigkeit des Reichsministers des Innern bei Ausspruch des Verbots als gegeben ansieht, erscheint es notwendig, in der Berufungsinstanz ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß sich die rechtlichen Ausführungen der Klagebeantwortung auf das vor Erlaß des Verbotes vom damaligen Herrn Reichsminister der Justiz Dr. Schiffer erstattete Gutachten stützen. Da es sich jedoch bei diesem Gutachten um eine Äußerung des damaligen Herrn Reichsjustizministers in einer Chefbesprechung handelt, glaube ich in Übereinstimmung mit dem Herrn Reichsminister der Justiz, von diesem Gutachten nur mit Zustimmung des Kabinetts in dem Prozeß Gebrauch machen zu können.“ (R 43 I/2531, Bl. 100-105).

¹¹ RJM Schiffer argumentierte in seinem vom RIMin. erbetenen Gutachten u. a. wie folgt: „§ 1 der Verordnung vom 29.8.21 [RGBL. 1921 II, S. 1239] will der Verwaltungsbehörde die Möglichkeit an die Hand geben, durch Verwaltungsmaßnahmen Gefahren zu begegnen, die der bestehenden Staatsform durch den Inhalt periodischer Druckschriften drohen. [...] Für die Bewertung der Vorschrift des § 1 als Verwaltungsanordnung ist auch ohne Bedeutung, daß in anderen Paragraphen der Verordnung vom 29.8.21 Strafvorschriften enthalten sind. Die Zulässigkeit eines Verbots nach § 1 der Verordnung ist deshalb nicht beschränkt durch die Vorschrift des Artikels 116 der Reichsverfassung, die bestimmt, daß eine Handlung nur dann mit einer Strafe belegt werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde. Es ist allgemein anerkanntes Rechts, daß Verwaltungsmaßnahmen, die eine Beseitigung drohender Gefahren bezwecken sollen, auch dann zugelassen werden können, wenn die Quelle der Gefahr in Ereignissen zu suchen ist, die vor Erlaß der die Verwaltungsmaßnahmen zulassenden Verordnung liegt. Es ist auch unbestritten zulässig, auf frühere Ereignisse zum Beweis für eine gegenwärtig bestehende Gefahr Bezug zu nehmen und mit Rücksicht auf dieses frühere Ereignis Maßnahmen zur Beseitigung einer noch bestehenden Gefahr zu treffen. Es ist deshalb rechtlich unbedenklich, daß durch eine Verordnung eine Verwaltungsmaßnahme zugelassen wird, die eine periodische Druckschrift mit Rücksicht auf die durch ihr weiteres Erscheinen dem Staat drohenden Gefahren auch verbietet, wenn die Ereignisse, aus denen sich die Gefahr ergibt, vor dem Erlaß der das Verbot zulassenden Verordnung liegen.“ (R 43 I/2531, Bl. 100-105, hier: Bl. 104).

¹² Protokoll der Chefbesprechung in R 43 I nicht ermittelt. – In einem Schreiben vom 24.4.22 an das RIMin. hatte auch der ehemalige RJM Schiffer seine Bedenken gegen eine Verwendung seines Gutachtens in dem vom RIMin. gewünschten Sinne geäußert, da

Reichsminister Dr. Köster ist mit dieser letzten Formulierung einverstanden.

7. Änderung der Bestimmungen des Pressegesetzes über die verantwortlichen Redakteure¹³

Reichsminister Dr. Köster schlägt eine Änderung der Bestimmungen des Pressegesetzes in dem Sinne vor, daß Abgeordnete nicht prozeßrechtlich verantwortliche Redakteure sein können. Es läge ein entsprechender Antrag der Demokraten vor, und er halte es für zweckmäßig, daß, falls dieser Antrag zur Verhandlung in einen Ausschuß des Reichstags komme, seitens der Regierung eine Zustimmungserklärung abgegeben werde.

Der *Reichskanzler* hält in der ganzen Frage, die sehr geeignet zu einem Initiativantrage des Reichstags sei, eine vorherige Besprechung mit den Parteiführern für geboten¹⁴.

8. Weiterverwendung von Abzeichen der früheren Regimenter der deutschen Armee bei der Reichswehr.

Reichsminister Dr. Köster weist auf gewisse außen- und innenpolitische Gefahren einer weiteren Verleihung von Abzeichen früherer Regimenter an die einzelnen Teile der Reichswehr hin und bittet, daß eine gewisse Zurückhaltung geübt werde.

Der *Reichswehrminister* stimmt zu.

9. Frage der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen.

Reichsminister Dr. Köster trägt vor: er halte es für zweckmäßig, zunächst eine Entscheidung in der Richtung zu treffen, ob die Verfassung ganz rigoros durchgeführt werden solle hinsichtlich der Frage der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen oder nicht¹⁵.

Der *Reichskanzler* hält es für zweckmäßig, die Frage gleich grundsätzlich zu behandeln. Allerdings müsse dann Klarheit darüber geschaffen werden, ob im Reichstag schon genügend politische Kräfte vorhanden seien, die eine Verfassungsänderung in dieser Hinsicht gewährleisten. Man müsse jedenfalls die Stimmung des Reichstags diesbezüglich weiter verfolgen¹⁶.

es sich lediglich um die Wiederholung der in der Chefbesprechung gemachten Ausführungen und somit um ein Internum der Regierung gehandelt habe. Im vorliegenden Falle seien zudem weniger die „von mir selber als zweifelhaft gekennzeichneten“ rechtlichen Darlegungen, sondern vielmehr politische Gesichtspunkte, „die von dem die Verhandlung leitenden Reichskanzler betont wurden“, ausschlaggebend gewesen (R 43 I/2531, Bl. 107). Weiteres in R 43 I nicht ermittelt.

¹³ In einem Initiativantrag von Brodauf, Erkelenz und Fraktion war die folgende Änderung des Reichsgesetzes über die Presse vom 7. Mai 1874 gefordert worden: „Als verantwortliche Redakteure periodischer Druckschriften dürfen nicht Personen bezeichnet werden, die dem Reichstag oder einem Landtag angehören.“ Die Immunität der Abgeordneten hatte nämlich in der Praxis die Folge gehabt, daß Druckschriften, für die ein Abgeordneter als verantwortlicher Redakteur zeichnete, vor den anderen ein privilegierte Stellung einnahm (RT-Drucks. Nr. 4087, Bd. 372). Der RIM hatte dem grundsätzlich in seinem Schreiben an den RK vom 8.5.22 zugestimmt, wollte jedoch vor einer etwaigen Verhandlung im RT mit den Führern der Regierungsparteien Fühlung aufnehmen (R 43 I/2462, Bl. 94, 96-98).

¹⁴ In R 43 I nicht ermittelt. Der Antrag wird am 11.4.1923 im RT verhandelt (RT Bd. 359) und bleibt unerledigt.

¹⁵ In einer dem in Anm. 16 gekennzeichneten Schreiben anliegenden Aufzeichnung des RIMin. über die Rechtsfrage, inwieweit nach der RV die Verleihung von Abzeichen zulässig ist, heißt es: „Die Reichsverfassung bestimmt in Artikel 109 Absatz 5 und 6 nur, daß Orden und Ehrenzeichen vom Staate nicht verliehen werden dürfen und daß kein Deutscher von einer ausländischen Regierung Orden annehmen darf. [...] Zweifelhaft ist, ob nach der Reichsverfassung der Staat Abzeichen (Erkennungszeichen, Andenken), die äußerlich die Form von Kreuzen und Medaillen haben – wie Dienstauszeichnungen, Rettungsmedaillen usw. – lediglich zur Beurkundung bestimmter Tatsachen nicht als Auszeichnungen verleihen darf.“ Die Verfassung spreche ausdrücklich von Orden und Ehrenzeichen und als letztere, seien Abzeichen oben skizzierter Art zu verstehen. Bei Vermeidung des Wortes Auszeichnung hält der RIM jedoch die Verleihung von Abzeichen durch den Staat für zulässig (R 43 I/599, Bl. 225).

¹⁶ In einem Schreiben vom 9.2.22 hatte noch der RIM erklärt: „Die grundsätzliche Frage, ob der Gedanke der Verleihung von Orden systematisch wieder aufgenommen werden soll, scheint mir zu Entscheidung noch nicht reif zu sein. Es bedarf hierzu einer Änderung der Reichsverfassung. Ohne eine solche käme rechtlich höchstens die Schaffung von Gesellschaften in Betracht, die

Reichsminister Dr. Rathenau schlägt vor, eine Besprechung von Vertretern des Reichswehrministeriums, des Reichsministeriums des Innern, des Auswärtigen Amts und des Reichsjustizministeriums einzuberufen zum Zwecke einer Behandlung der Ordensfrage im Wege einer extensiven Interpretation der einschlägigen Verfassungsbestimmungen¹⁷.

Punkt 10 der Tagesordnung [Weiterverleihung der Dienstauszeichnungen an die Wehrmachtsangehörigen.] wird im Laufe der Diskussion sogleich mitbehandelt.

Reichsminister Dr. Radbruch schlägt vor, auch die Frage der Dienstauszeichnungen für die Reichswehr in der von Minister Dr. Rathenau vorgeschlagenen Kommission zu behandeln.
Der *Reichswehrminister* ist damit einverstanden.

Auszeichnungen ohne formellen Widerspruch zur Verfassung verleihen können und denen durch ihre Zusammensetzung Autorität gesichert wäre. Gegen beide Formen der Wiederbelebung des Ordenswesens habe ich persönlich die schwersten Bedenken. Solange nicht grundsätzlich die Ordensfrage aufgenommen wird, bin ich ferner der Meinung, daß die äußerste Zurückhaltung auch innerhalb des kleinen Rahmens geübt wird, der nach der Reichsverfassung für die Möglichkeit der staatlichen Verleihung von Abzeichen überhaupt noch als diskutabel bezeichnet werden kann.“ (R 43 I/599, Bl. 223 f.).

¹⁷ Einem Vermerk vom 9.12.22 zufolge kommt die Besprechung nicht zustande (R 43 I/599, Bl. 255).

Zitierhinweis

Nr. 287 Kabinettsitzung vom 31. Mai 1922, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 842–847 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D287>